

प्राइभेट_फर्म_रजिष्ट्रेशन_ऐन_२०१४

English title: Private Firm Registration Act, 1958

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ । लालमोहर सदर मति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति मति । २०१४ । ११ । २ २०१४ । ११ । ३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (संशोधन) ऐन, २०१७ २०१८ । १ । १४ २०१८ । १ । १६ । लालमोहर र प्रकाशति मति । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । १ । १६ । ३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ४. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति । ६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ९ । २०१४ सालको ऐन नं. २० । प्राइभेट फर्महरूलाई रजिष्ट्र गर्नको नमित्त बनेको ऐन । व्यापारमा र उद्योग व्यवसायमा लागेको प्राइभेट फर्महरूको रजिष्ट्रेशन र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हति कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुक लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) “प्राइभेट फर्म” भन्नाले नजिी वा कथति नामबाट केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । एक व्यक्तिले उद्योग व्यवसायका नकिसी वा पैठारीको व्यापार गर्ने फर्म वा कम्पनी वा कोटी सम्झनु पर्छ । (ख) “नकिसी” भन्नाले नेपाल राज्यबाट वदिशमा मालसामान नकिसी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ग) “पैठारी” भन्नाले वदिशबाट नेपाल राज्यमा मालसामान पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (घ) “सूचति आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति आदेश सम्झनु पर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ङ) “सम्बन्धति वषिय” भन्नाले वाणजिय सम्बन्धी फर्मको वषियको लागि वाणजिय, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हति संरक्षण वषिय र सो बाहेकका अन्य उद्योगको वषियका लागि उद्योग वषिय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वाणजिय सम्बन्धी वषिय र घरेलु तथा साना उद्योगको वषियको लागि प्रदेश सरकारको वाणजिय तथा उद्योग हेर्ने वषिय वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ । ३. रजिष्टर्ड नगराई प्राइभेट फर्म खोल्न मनाहीः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम रजिष्ट्र नगराई कसैले पनि प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन । ४. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्र गर्नलाई दरखास्त दनि र रजिष्ट्रेशनः (१) कुनै प्राइभेट फर्म रजिष्ट्र गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर सहति तोकिएको ढाँचाको दरखास्त सम्बन्धति वषिय छेउ दनि सक्नेछ । त्यस्तो दरखास्तमा देहायका वविरण खोलिएको हुनु पर्छः- । (क) प्राइभेट फर्मको नाम ।

(ख) प्राइभेट फर्मको ठेगाना । (ग) प्राइभेट फर्मको उद्देश्य तथा त्यसले कारोबार गर्ने चीज वस्तु तथा कामको वविरण । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (घ) प्राइभेट फर्मको धनीको नाम, ठेगाना र लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । बाबुआमा र बाजे, बज्यैको नाम र । (ङ) समय समयमा नेपाल सरकारले सूचति आदेशद्वारा तोकिएको अरु वविरणहरू । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत कसैको दरखास्त दाखलि भएपछि सम्बन्धति वषियले तोकिए बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा खोलिएको वविरण साँचो हो भन्ने आफूलाई वशिवास हुने मनासबि कारण भएमा र दरखास्त गरे बमोजिमको प्राइभेट फर्म खोल्न मनासबि देखेमा तोकिए बमोजिमको रजिष्ट्र कतिबमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्र गरी त्यसको तोकिएको ढाँचाको प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई दडिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै व्यक्तिको नाममा एकै उद्देश्य भएको एक भन्दा बढी वाणजिय सम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्र गरिने छैन । ५. प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधरि रनियू गर्ने तरीकाः यो ऐन बमोजिम रजिष्ट्र भएका प्रत्येक प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधरि रनियू गर्ने तरीका र त्यसरी रनियू गराउँदा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ५क. प्रदेशमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशनः प्रदेशस्तरमा प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेशन, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६. वविरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृतलिनु पर्नेः दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धति वषिय छेउ दडिराखेको वविरणमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा तोकिएको म्यादभतिर तोकिएबमोजिमको सूचना सम्बन्धति वषिय छेउ दनि पर्नेछ र सम्बन्धति वषियबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र हेरफेर गर्न सकिनेछ । ७. यो ऐन बमोजिम रजिष्ट्र नभएका प्राइभेट फर्मको नामबाट भएको लेनदेन र अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता नदडिनेः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐन बमोजिम रजिष्ट्र नभएका प्राइभेट फर्मको नामबाट गरेको कुनै पनि लेनदेन वा अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता दडिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

७क. सम्बन्धति वभागले वविरण माग गर्न सक्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गत रजिष्टर भएको कुनै प्राइभेट फर्मसँग सम्बन्धति वभागले त्यस्तो प्राइभेट फर्मको हिसाबको वविरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको हिसाबको वविरण सम्बन्धति वभागमा पेश गर्नु त्यस्तो प्राइभेट फर्मको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७ख. प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सक्ने: (१) देहायको अवस्थामा सम्बन्धति वभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सक्नेछ:- । (क) वाणजिय व्यवसायसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधभित्ति नवीकरण नगराएमा, ।

(ख) प्राइभेट फर्मको धनीले मुनासबि कारण देखाई आफ्नो प्राइभेट फर्म खारेज गरी पाउँ भनी सम्बन्धति वभागमा नविदन दएमा, । (ग) दफा ४ को उपदफा (३) को वपिरीत हुने गरी कुनै कुरा ढाँटी प्राइभेट फर्म दर्ता गरेको ठहराएमा, । (घ) सम्बन्धति वभागले दफा ७क. बमोजमिको वविरण माग गर्दा सम्बन्धति प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधभित्ति सो वविरण पेश नगरेमा, । (ङ) उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्बन्धति वभागलाई जानकारी दई वा नदई उद्योग बन्द गरेमा, । (च) उद्योग सम्बन्धी प्राइभेट फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मतिलै तोकिएको अवधभित्ति नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराए पनइजाजतको शर्त बमोजमि उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेशिनरी औजार वा उपकरणका खरीद वा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लखिति प्रगतवविरण सम्बन्धति वभागमा नदएमा, वा । (छ) प्राइभेट फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको वपिरीत हुने गरी अन्य कुनै कार्य गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजमि सम्बन्धति वभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्नु अघिसम्बन्धति प्राइभेट फर्मलाई सफाइको सबुद पेश गर्ने उचित अवसर दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजमि सम्बन्धति वभागबाट प्राइभेट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका धनीको नाममा एक वर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरिने छैन । ८. दण्ड सजाय: (१) यो ऐनबमोजमि रजिष्टर नगराई खोलिएको प्रत्येक प्राइभेट फर्मको प्रत्येक धनीलाई सम्बन्धति वभागको तजबजिले रु.५ । - पाँचदेखि रु.५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ र सोही अपराध फेरि गरेमा ३ पटकसम्म पटके पचिछे सुरुमा हुने जरिवानामा थप रु. १० । - दश जरिवाना हुनेछ । चौथो पटक पनित्यस्तो गरेमा नजिका नाममा कहलै पनरिजिष्ट्री हुने छैन । (२) दफा ४ अन्तर्गत दरखास्त दौंदा झुट्टा वविरण दाखलि गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धति वभागका तजबजिले रु.२५ । - पच्चीसदेखि रु.५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ । (३) दफा ६ बमोजमि दनु पर्ने सूचना तोकिएको म्यादभित्ति नदनि वा झुट्टा सूचना दनि प्राइभेट फर्मलाई सम्बन्धति वभागका तजबजिले रु.२५ । - पच्चीसदेखि रु.५० । - पचाससम्म जरिवाना हुनेछ । (४) यो ऐनबमोजमि रजिष्टर वा रनियू नभएको प्राइभेट फर्म र सो फर्मको कारोबार गर्ने कुनै पनबैङ्कले कुनै पनभालसामान नकिसी पैठारी गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले सूचति आदेशद्वारा मनाही गर्न सक्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा थप । (५) यो दफा अन्तर्गत सम्बन्धति वभागले गरेको सजायमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ९. नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्छ । सो नयिममा लेखएका कुराहरु उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनसोही नयिममा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ ।